Processo nº 0109443-09.2024.8.17.2001

AUTOR(A): CECILIA PERBOIRE ALMEIDA VERAS

RÉU: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por CECÍLIA PERBOIRE ALMEIDA VERAS em face de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI, objetivando a concessão de tutela de urgência para compelir a ré a custear o tratamento de radioembolização hepática, além do recebimento de verba indenizatória por danos morais.

A parte autora relata que firmou contrato de plano de saúde com a ré em 26/07/2005, com cobertura para despesas médicas e hospitalares, exames complementares, serviços auxiliares, tratamentos especializados e procedimentos especiais. Em data recente, foi diagnosticada com metástase hepática de adenocarcinoma pancreático biliar e iniciou o tratamento sugerido pelo seu médico, sem sucesso. Diante disso, seu médico recomendou o procedimento de radioembolização hepática, o qual é o recurso terapêutico mais avançado e eficiente para o tratamento do carcinoma hepatocelular em estágio intermediário e avançado.

A autora solicitou a cobertura para a realização do procedimento, mas a ré apresentou expressa oposição, alegando que o tratamento não possui cobertura.

A exordial veio instruída com documentos.

Tutela antecipada deferida (ID. 183018881)

Citada a demandada apresentou contestação (ID. 185668880), arguindo, preliminarmente a impossibilidade jurídica do pedido, por ausência de comprovação documental do preenchimento dos requisitos previstos na Lei 14.454/2022 (art. 10, § 13 da Lei 9656/98). No mérito, sustenta que o procedimento de radioembolização hepática não está previsto no rol da ANS para o tratamento de metástase hepática de adenocarcinoma pancreático biliar, e que a negativa de cobertura se baseia na inexistência de obrigatoriedade legal de fornecimento do procedimento fora das indicações expressamente previstas pela ANS. A ré também argumenta que não há comprovação de dano moral.

Apresentada Réplica (ID. 188840748).

É o que importa a relatar.

Passo a decidir.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO

De proêmio, verifico que o feito comporta julgamento antecipado na forma do art. 355, I do Novo Código de Processo Civil, pois a matéria de fato, consistente na necessidade de a demandante ser submetida ao tratamento indicado, não é objeto de embate, restringindo-se a discussão ao debate sobre a legalidade da negativa.

DA PRELIMINAR

A preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, arguida pela ré, será analisada conjuntamente com o mérito, uma vez que a questão da cobertura do tratamento fora do rol da ANS é intrínseca à discussão do mérito.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se sobre a obrigatoriedade de cobertura ou não pelo plano de saúde do tratamento de a realização de radioembolização hepática.

Restou demonstrado, através dos laudo médico (ID. 182966403), a imperiosa necessidade da autora se submeter ao tratamento requerido.

Sustenta a parte ré não ser obrigada a custear o procedimento, ante a ausência de cobertura contratual, vez que não consta do rol obrigatório das normas da Agência Nacional de Saúde- ANS.

Ora, o objetivo dos contratos de seguro de saúde é proporcionar a preservação da saúde do usuário, fornecendo-lhe os serviços médicos e hospitalares necessários à cura das doenças de que venha a ser vítima.

Cláusulas contratuais que restrinjam o direito de cobertura ante a alegação de ausência de previsão contratual esbarram nos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, ambos de natureza pública, que derrogam disposições privatistas em sentido contrário.

De tal sorte, eventual restrição ao procedimento de que necessita a autor representa manifesto desequilíbrio contratual, situação jurídica repudiada pelo ordenamento consumerista vigente, sendo a negativa de cobertura contratual do plano de saúde deveras abusiva diante da gravidade do quadro clínico da demandante, **que se não submetida ao procedimento põe-se em risco a sua vida.**

O médica assistente é quem tem autoridade para prescrever o melhor tratamento a ser realizado. Nesse sentido, o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça de que cabe ao profissional da saúde indicar o melhor tratamento a ser experimentado pelo(a) paciente, e não ao plano de saúde. Vale dizer, o médico e não o plano é responsável pela orientação terapêutica e que entender de modo diverso põe em risco a vida do consumidor (REsp 668216/ SP – RECURSO ESPECIAL 2004/0099909-0 – DJ 02/04.2007 – p. 265).

Inclusive, a jurisprudência é sólida em afirmar que os planos de saúde têm obrigação de custear o referido tratamento. Vejamos:

TJ-SP - Agravo de Instrumento 223483734.2021.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 16/12/2021 **TUTELA DE URGÊNCIA - Plano de saúde - Decisão que determinou a cobertura para prostatectomia radical robótica - Inconformismo da ré - Não acolhimento - Irrelevância de o procedimento não estar incluído no Rol da ANS** - Verossímil a alegação de abusividade da negativa pela operadora - Súmula n° 102 deste TJSP - Decisão interlocutória mantida - Recurso desprovido.

TJ-SP - Apelação Cível 1002416-17.2020.8.26.0100 (TJ-SP) Data de publicação: 19/08/2020 **PLANO DE SAÚDE - Obrigação de fazer - Autor diagnosticado com "Neoplasia Maligna de Próstata" - Recusa de cobertura de exame ("PET-CT PSMA") e de procedimento cirúrgico ("prostatectomia radical + linfadenectomia pélvica + robótica") para tratamento oncológico - Abusividade verificada** - Inaplicabilidade dos ditames do CDC - Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça - Irrelevância - É abusiva a recusa de cobertura a procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato, sob pretexto de não constar no rol de procedimentos da ANS- Súmulas 95 e 102, TJSP - Ação procedente - Sentença reformada - Ônus de sucumbência a cargo da requerida - Recurso provido.

Ressalto também que grande parte da negativa é embasada na ausência de previsão no rol da ANS.

Entretanto, é esse mesmo rol que vem relativizado agora por recente alteração legislativa.

A Lei nº 9.656/98, com redação dada pela Lei nº LEI Nº 14.454, DE 21 DE SETEMBRO DE 2022 assim dispõe em seu art. 1, §12 e 13§:

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

A negativa da CASSI, portanto, configura ato ilícito. Uma vez que o procedimento de radioembolização hepática é um procedimento comprovadamente eficaz para o tratamento de tumores hepáticos, conforme demonstrado nos autos e previsto na Resolução Normativa ANS nº 542/2022.

Neste sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:

PLANO DE SAÚDE – Ação condenatória visando cobertura ao tratamento Radioembolização Hepática do autor, diagnosticado com câncer hepático, mais danos morais – Recursos contra sentença de parcial procedência – Procedência do pedido em relação à operadora do plano de saúde, que justificou a recusa de cobertura com base na legislação pertinente, nos termos contratados e no rol da ANS – Recusa de cobertura que não se sustém – Negativa que compromete o restabelecimento da saúde do beneficiário – Observância à boa-fé objetiva que caracteriza as relações contratuais – Abusividade da negativa que frustra o próprio objeto do contrato e consubstancia indesejada intromissão da operadora na relação médicopaciente – Injustificável a recusa em autorizar o tratamento de que necessita o autor – Incidência das súmulas nº 608 do STJ, nº 100 e nº 102 deste Tribunal de Justiça – Dano moral – Ocorrência – Apelo da ré desprovido, provido em parte o do autor, com observação em relação aos ônus de sucumbência. (TJ-SP - AC:

10009375120208260338 SP 1000937- 51.2020.8.26.0338, Relator: Rui Cascaldi, Data de Julgamento: 23/11/2021, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2021).

Dessa forma, convenci-me do acerto desse ensinamento, de sorte que não é outro o posicionamento adotado por este julgador.

DOS DANOS MORAIS

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que merece guarida. O consumidor, contratante de plano de saúde, ao ver-se carente de procedimento médico, nos termos requeridos, a tutelar sua vida e sua integridade física, vivencia frustração que extrapola os limites do corriqueiro, decorrendo abalo moral, razão pela qual se faz necessária compensação financeira.

A propósito do tema, o Egrégio STJ já se manifestou em vários precedentes, dentre os quais colaciono, por sua pertinência ao conflito aqui posto, o julgado a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECUSA DA COBERTURA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CABIMENTO. I - **Em determinadas situações, a recusa à cobertura médica pode ensejar reparação a título de dano moral, por revelar comportamento abusivo por parte da operadora do plano de saúde que extrapola o simples descumprimento de cláusula contratual ou a esfera do mero aborrecimento, agravando a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, já combalido pela própria doença. Precedentes**. II - Em casos que tais, o comportamento abusivo por parte da operadora do plano de saúde se caracteriza pela injusta recusa, não sendo determinante se esta ocorreu antes ou depois da realização da cirurgia, embora tal fato possa ser considerado na análise das circunstâncias objetivas e subjetivas que determinam a fixação do quantum reparatório. III - Agravo Regimental improvido.(STJ, AGA 884832, Terceira Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJ 26/10/2010, DJe 09/11/2010)

Coube à doutrina e à jurisprudência a complexa e multifacetária tarefa de prudentemente arbitrar o dano moral, utilizando-se dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (vide REsp nº 108155/RJ, Rel. Min Waldemar Zveiter, j. em 04.12.97, publicado no DJU de 30.3.98, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça).

Destarte, utilizando-se dos postulados acima mencionados, ponderando o caso concreto, deve o magistrado arbitrar os valores a título de dano moral, sem que, com isso, traga algum enriquecimento sem causa por uma das partes, devendo ser fixado o *quantum* seguindo os princípios da proporcionalidade e

da razoabilidade, guardando, ao mesmo tempo, um caráter reparatório e pedagógico, a fim de punir a demandada pela falta de diligência, evitando que tais situações ocorram novamente.

Assim, tenho que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se razoável, considerando a gravidade das consequências possíveis da recusa da ré, capazes de implicar, inclusive, o comprometimento do bem da vida.

DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, <u>JULGO PROCEDENTE</u>, o pleito autoral, nos termos do art. 487, I, do NCPC, para:

(a) **CONFIRMAR E CONVERTER EM DEFINITIVA A TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA;**

(b) **CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS),** desde a data da sentença e acrescido de juros moratórios à taxa legal (consoante preceituam os artigos 389 e 406 do CCB, com novel redação atribuída pela Lei 14.905, de 1° de julho de 2024), ESTES CONTADOS A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA;

(c) **Condenar, por fim, a demandada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados no percentual de 10%**, ambos calculados sobre o valor da causa atualizado pela tabela ENCOGE, com fulcro no que dispõe o artigo 85, caput e §2º do Código de Processo Civil/2015.

Extingo o processo com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

De logo, determino que havendo apelação, a parte contrária deverá ser intimada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Decorrido o prazo do parágrafo anterior, com ou sem contrarrazões, proceda-se a IMEDIATA remessa dos autos ao TJPE.

Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as devidas cautelas legais.

Recife, data da assinatura digital.

Sonia Stamford Magalhães Melo

Juíza de Direito

jbsp

Assinado eletronicamente por: SONIA STAMFORD MAGALHAES MELO
29/11/2024 12:45:06
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 189666904

24112912450663400000184937036

IMPRIMIR GERAR PDF